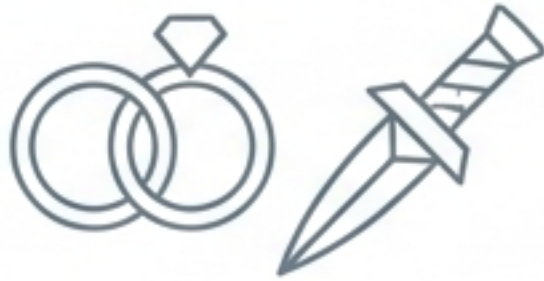




أحكام استثنائية في المواريث

المخطط المعماري الفقهي للحالات الخاصة وموانع الإرث

الحبوة: اختصاصات الابن الأكبر



العمود الأيسر
(موارد إشكال - تتطلب مصالحة)

تعدّد الأدوات (كخاتمين)،
الأسلحة الأخرى (البندقية،
الخنجر، الرطل).



العمود الأوسط
(مستثناة)

كل ما أُعدّ للتجارة
ونحوها.



العمود الأيمن
(ثابتة مجاناً)

المصحف، الخاتم، السيف،
و ثياب البدن.

أثر الدين وتجهيز الميت على الحبوة

دين مستغرق للتركة بالكامل

يجب على الولد الأكبر صرف الحبوة في أداء الدين أو فكّها بقيمتها.

دين غير مستغرق ولكنه مزاحم (يسبب نقصاً)

الإسهام في الأداء بنسبة وتناسب من الحبوة.

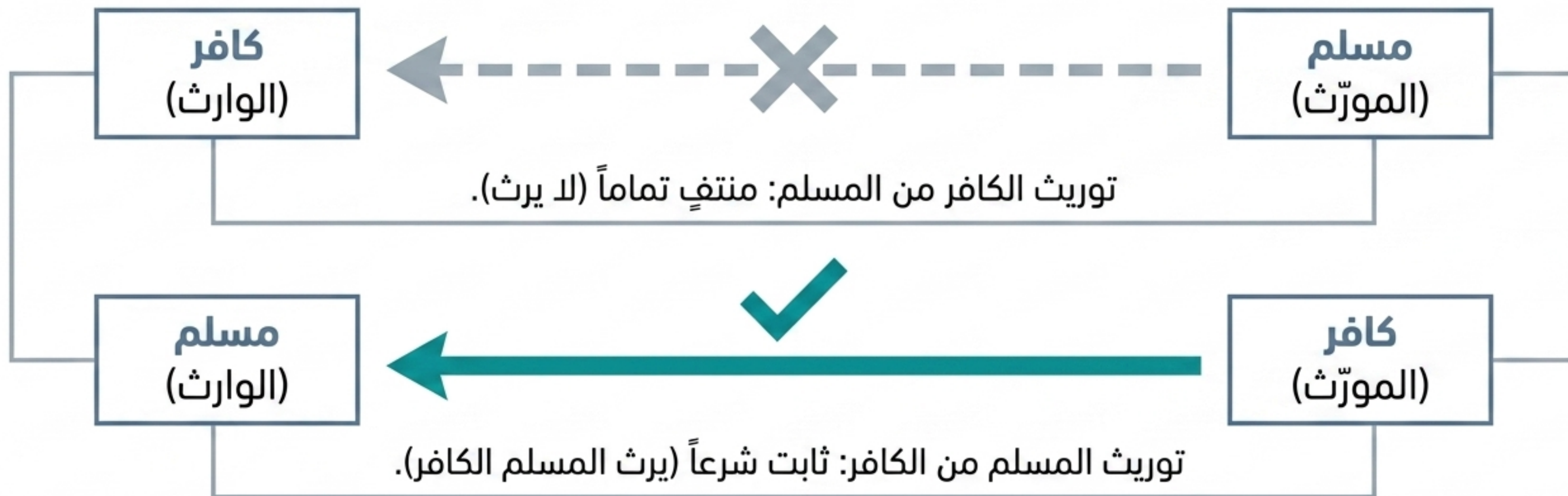
دين غير مزاحم

الأحوط وجوباً المساهمة في الأداء بالنسبة (مثال: إذا كان الدين نصف التركة، يُصرف نصف الحبوة).

حجم الدين ومؤونة التجهيز
مقارنة بالتركة

موانع الإرث: اختلاف الدين

القاعدة الأساسية: يُشترط في الوارث أن يكون **مسلماً** إذا كان المورث مسلماً.

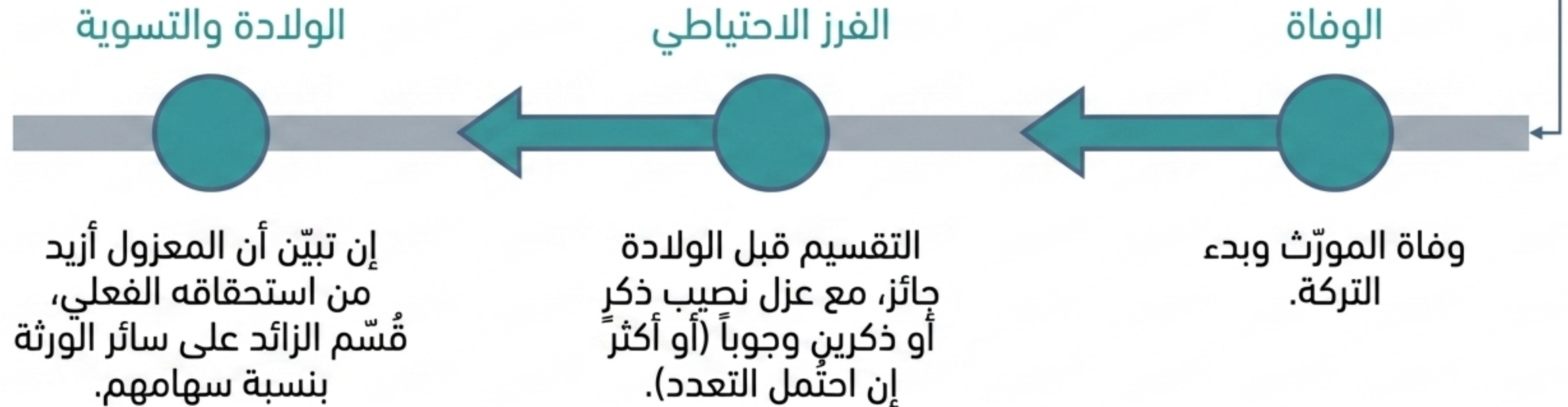


موانع الإرث: تصنيفات القتل

نوع القتل	الوصف / المثال	أثر الإرث
القتل العمد ظلماً	قتل المورث عمداً وعدواناً.	يمنع الإرث تماماً. ✗
الخطأ المحض	رمي طير بحجر فأصاب المورث صدفة.	لا يمنع الإرث. ✓
الخطأ الشبيه بالعمد	الضرب بأداة غير قاتلة عادةً بقصد التأديب.	لا يمنع الإرث. ✓
استثناء الدية	أموال الدية التي يدفعها الوارث المخطئ لتركه الميت.	القاتل خطأ لا يرث منها. ✗

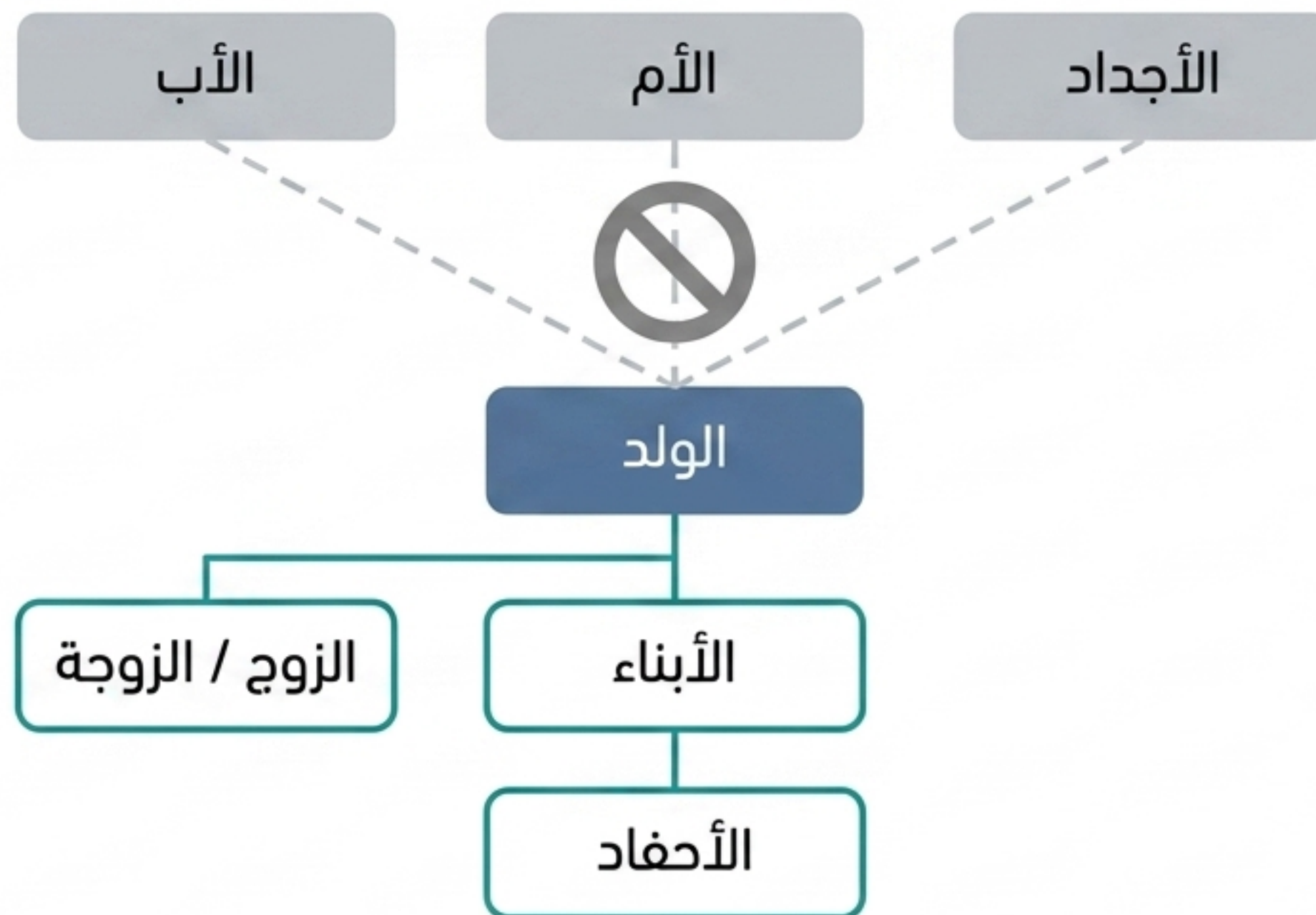
المنهجية القانونية لإِثبات الحمل

شرط الاستحقاق الرئيسي: انفصال الحمل (الولادة) وهو حيّ.



إرث ولد الزنى: الروابط المنقطعة والمتصلة

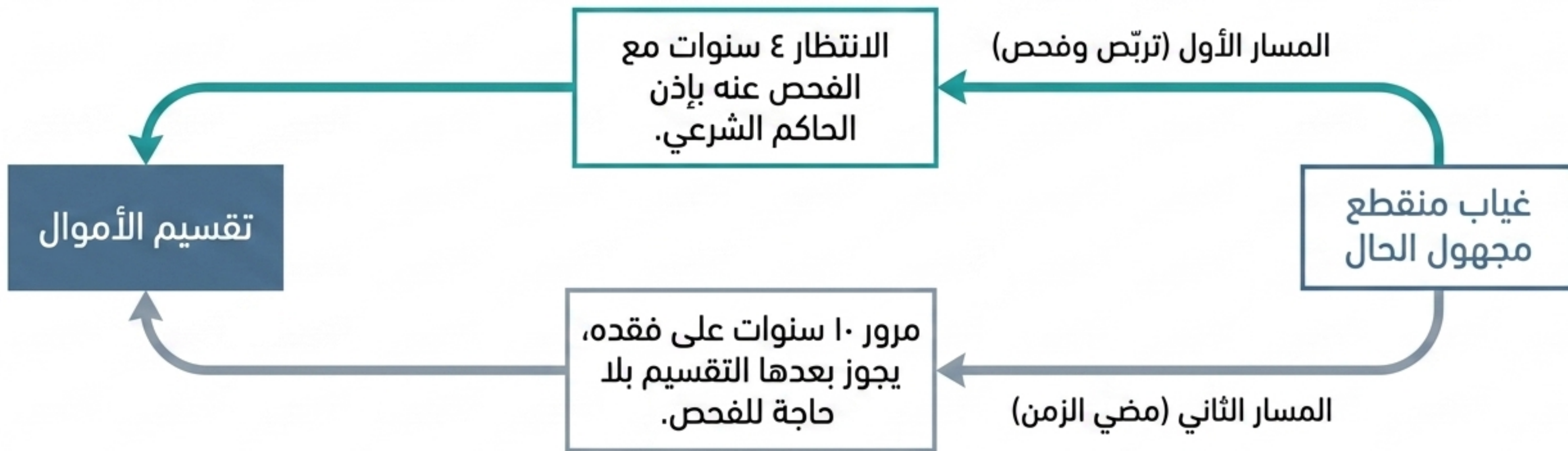
انقطاع التوارث الأعلى: لا توارث بينه وبين أبيه أو أمه الزانيين ومن يتقرب بهما.



ثبوت التوارث الأدنى والأفقي: يثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنى (الولد، الولد، الحفيد، الزوج، الزوجة).

مآل التركة عند غياب الوارث:
إذا مات منعدم الوارث الشرعي،
فإرثه للإمام (عليه السلام).

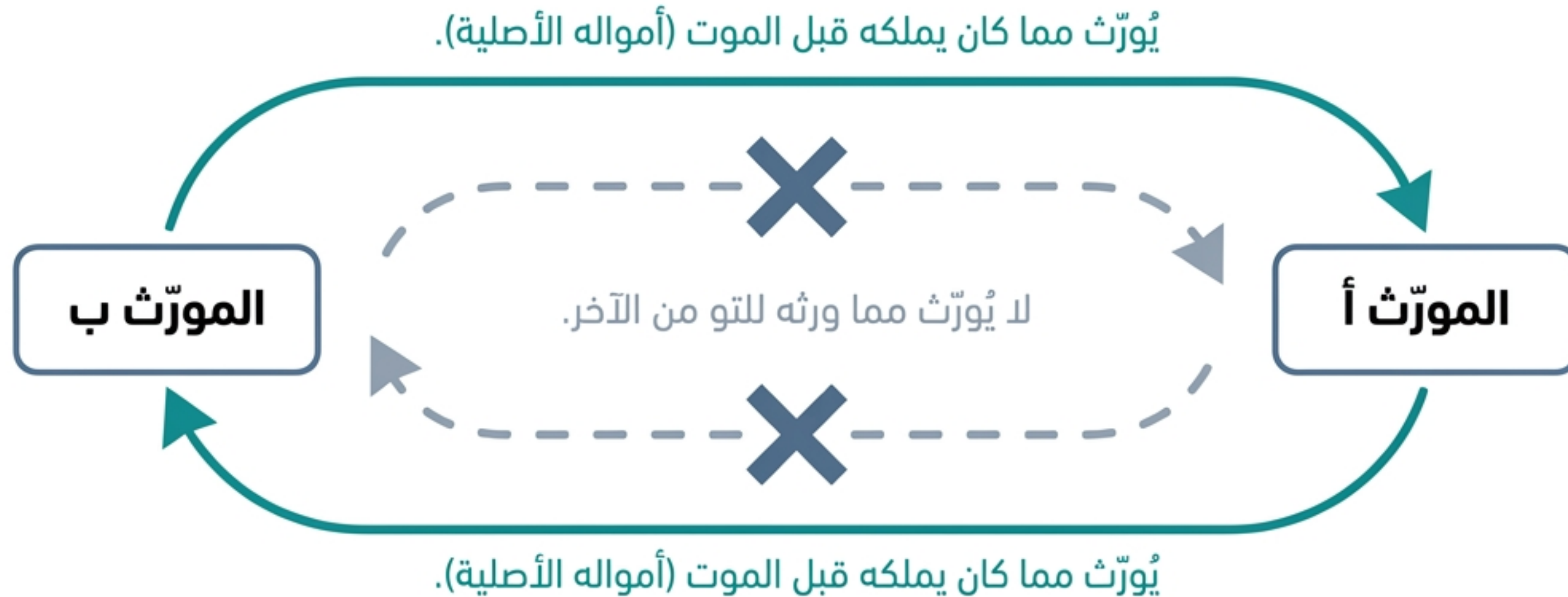
إدارة تركة الغائب المفقود



قاعدة الاستحقاق الزمني: الورثة هم من يستحقون الإرث لحظة "انتهاء مدة التربّص"، وليس من ماتوا قبلها.

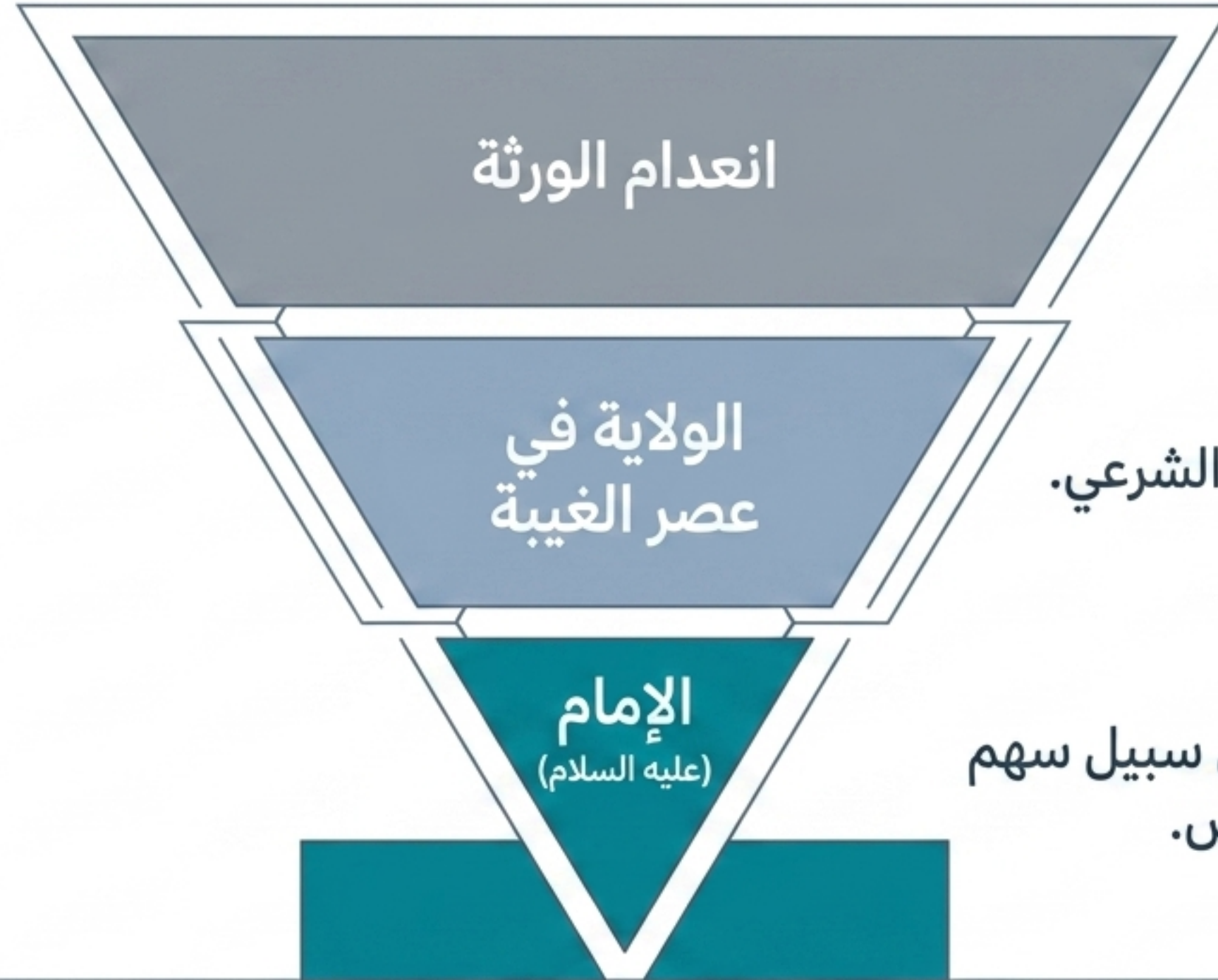
الموت المقترن وتوارث الغرقى

الحالة الفقهية: موت متوارثين مع الجهل بمن مات أولاً.
القاعدة العامة: يرث كلّ منهما الآخر افتراضياً (يُبنى على حياة كل واحد حين موت الآخر).



آلية التوريث لكسر التسلسل اللانهائي

الملاذ الأخير: إرث من لا وارث له



لا يملك وارثاً
بنسب أو سبب.

الأمر بيد الحاكم الشرعي.

يُصرف وله نفس سبيل سهم
الإمام من الخمس.

الاحتياط اللزومي: الرجوع للمرجع الأعلام المطلع على الشؤون العامة لإدارته.